TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
COMARCA DE CABEDELO
Juízo da 2ª Vara Mista de Cabedelo
Rodovia BR 230, KM 01, Camalaú, CABEDELO - PB - CEP: 58310-000
Tel.: (83) 991437231; e-mail: cbd-vmis02@tjpb.jus.br

Nº DO PROCESSO: 0803557-06.2023.8.15.0731
CLASSE DO PROCESSO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S) DO PROCESSO: [Fornecimento de medicamentos]
AUTOR: PRISCILA DA SILVA LEITE
REU: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

S E N T E N Ç A

RELATÓRIO.

Trata-se de **AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇO PRESTADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** ajuizada por **PRISCILA DA SILVA LEITE SENA**, devidamente qualificada nos autos, em face de **UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA**, também qualificada.

A autora narra laborar como Acompanhante Terapêutica (A.T.), prestando serviços à menor L.F.S., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e beneficiária do plano de saúde operado pela ré. Relata que, ao final do ano de 2022, a cooperativa médica informou que não mais custearia o acompanhamento terapêutico realizado pela equipe multidisciplinar autônoma, direcionando a paciente para uma única clínica credenciada, o que motivou o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800197-63.2023.8.15.0731, a qual tramitou perante este mesmo Juízo.

Aduz que, mesmo com a interrupção unilateral da cobertura, prosseguiu com o tratamento da menor, e que, em janeiro de 2023, foi proferida decisão liminar naqueles autos, determinando a manutenção da equipe médica, incluindo a ora autora. Sustenta, contudo, que a ré, sob a alegação de que somente fora intimada da referida decisão em abril de 2023, recusou-se a efetuar o pagamento pelos serviços prestados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, período em que a autora continuou a prestar os serviços terapêuticos à paciente.

Adiciona que, ao final de 2022, comunicou à ré sobre a necessidade de reajuste do valor de sua hora de trabalho, de R$ 30,00 (trinta reais) para R$ 60,00 (sessenta reais), a fim de se adequar à média praticada no mercado, o que foi negado pela Unimed sob justificativas genéricas.

Diante do exposto, requer, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré efetuasse o depósito judicial da contraprestação relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, no importe de R$ 21.960,00 (vinte e um mil novecentos e sessenta reais), já considerando o valor/hora reajustado, e que fosse aplicado o reajuste para os atendimentos futuros. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, a condenação da ré ao pagamento dos valores em aberto e ao pagamento de uma indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com a inicial, juntou documentos (ID 76021243 a 76021906).

Decisão do Juízo da 4ª Vara Mista de Cabedelo declinando da competência a esta 2ª Vara Mista, tendo em vista a conexão dos autos ao processo nº 0800197-63.2023.8.15.0731 (ID 76029549).

Decisão de concessão da justiça gratuita (ID 77494120).

Regularmente citada, a parte promovida apresentou contestação (ID 79778181), alegando, em suma, que a terapia realizada pela autora havia sido expressamente descontinuada em dezembro de 2022, com comunicação à profissional e à família da paciente. Sustenta que a obrigação de restabelecer o tratamento somente surgiu em abril de 2023, com a intimação da decisão liminar proferida no processo conexo. Argumenta, assim, que os serviços prestados no intervalo de janeiro a março de 2023 foram por escolha da profissional ou da família da paciente, não havendo responsabilidade de custeio por parte da operadora de saúde. Defende, ainda, a inexistência de danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pugna, ao final, pela total improcedência dos pedidos autorais. Com a defesa, junta documentos (ID 79778196 a ID 79779155).

Decisão deferindo parcialmente a tutela de urgência (ID 82223456), determinando que a ré efetuasse o depósito judicial dos valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, calculados com base no valor original de R$ 30,00 (trinta reais) por hora.

A ré informou o cumprimento da liminar com o depósito judicial (ID 83394165), mas interpôs Agravo de Instrumento (nº 0826867-03.2023.8.15.0000), obtendo a concessão de efeito suspensivo para afastar a obrigação do pagamento antecipado (ID 83801720). Posteriormente, a Turma Julgadora deu provimento ao recurso, confirmando a suspensão da exigibilidade da tutela de urgência até o julgamento do mérito (ID 93652017).

Intimadas para requererem o que entendessem de direito (ID 99164985), a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado (ID 100204276), ao passo que a autora requer o prazo de quinze dias para a atualização das planilhas de atendimento da profissional demandante, em face da menor, L.F.S., inclusive com a juntada das notas fiscais respectivas (ID 100799511).

Deferido o pedido (ID 101083668), a autora deixou o prazo correr sem manifestação (ID 103774360).

Novamente intimada (ID 103810283), a autora juntou documentos atualizados de frequência (ID 105637527 a ID 105637530; ID 105637532 a ID 105637539) e a sentença proferida no processo nº 0800197-63.2023.8.15.0731, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da paciente (ID 105637531). Requer, por fim, o julgamento do feito.

Instada a se manifestar, a ré reiterou os argumentos da contestação (ID 106950032).

Decisão de saneamento (ID 107932378), a qual determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos autos do processo nº 080019763.2023.8.15.0731.

Decisão declarando a incompetência da 2ª Vara Mista, tendo em vista a remessa do processo 080019763.2023.8.15.0731 ao Núcleo de Saúde Suplementar 4.0 (ID 122794866).

Decisão do Juízo do Núcleo de Saúde Suplementar 4.0 indicando que a matéria dos autos (ação de cobrança) não é de sua competência, determinando o retorno dos autos a esta 2ª Vara Mista (ID 128381283).

FUNDAMENTAÇÃO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

DA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da competência deste Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo para processar e julgar a presente demanda.

A redistribuição inicial do feito da 4ª Vara Mista de Cabedelo para esta unidade judiciária (ID 76029549) ocorreu em razão da **notória conexão** com a Ação de Obrigação de Fazer nº 0800197-63.2023.8.15.0731, **então pendente de julgamento**, visando a evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme preceitua o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, imperioso registrar que, no curso do presente processo, o feito conexo já foi devidamente julgado, com prolação de sentença em 02/07/2024 (ID 105637531). Diante deste fato superveniente, **a reunião dos processos para julgamento conjunto não se mostra mais cabível**, em estrito cumprimento do entendimento consolidado na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Não obstante a impossibilidade de reunião para julgamento conjunto em virtude do teor da mencionada Súmula, a competência para processar e julgar a presente demanda foi novamente discutida com a instalação do Núcleo de Justiça 4.0 Saúde Suplementar. O presente processo foi redistribuído para o referido Núcleo (ID 122794866), mas este, em decisão posterior, declarou-se incompetente (ID128381283), por entender que a ação de

cobrança por serviços prestados constitui discussão meramente contratual e, como tal, está fora da alçada de sua competência especializada, remetendo o feito ao Juízo natural competente.

Desse modo, **reconheço** a competência desta 2ª Vara Mista para dirimir a presente controvérsia, por ser o Juízo natural competente.

DO MÉRITO

A controvérsia central da demanda reside em definir a responsabilidade da **UNIMED NATAL** pelo pagamento dos honorários da autora, Acompanhante Terapêutica, referentes aos serviços prestados à menor L.F.S. durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, bem como analisar a pertinência do reajuste do valor/hora e a existência de danos morais indenizáveis.

DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023

A parte ré fundamenta sua recusa ao pagamento na alegação de que a prestação de serviços pela autora havia sido formalmente descontinuada em dezembro de 2022 e que a obrigação de custeio somente foi restabelecida com sua intimação da decisão liminar proferida no processo conexo, em abril de 2023. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da análise sistêmica dos fatos e das consequências jurídicas que deles emanam.

É de fundamental importância destacar que **o direito da autora**, profissional liberal que efetivamente prestou seus serviços, **é autônomo** e não pode ser condicionado ou prejudicado pela contenda judicial travada entre a paciente e a operadora do plano de saúde. A autora não é parte na relação contratual de plano de saúde, mas sim prestadora de um serviço que foi considerado essencial para a saúde e o desenvolvimento da beneficiária, agindo de boa-fé e na expectativa da justa contraprestação.

A prova dos autos é robusta ao demonstrar a efetiva prestação dos serviços pela autora nos meses em questão, conforme se depreende das folhas de frequência e formulários de cobrança (ID 76021248 e ID 105637527 a ID 105637539). A ré, por sua vez, não impugnou a veracidade de tais documentos ou a efetiva realização das terapias, limitando-se a discutir a quem caberia o ônus do pagamento.

O ponto fulcral para o deslinde da questão é o reconhecimento judicial da ilegalidade da interrupção do tratamento, consolidado pela sentença proferida nos autos do processo nº 0800197-63.2023.8.15.0731 (ID 105637531). Naquela demanda, restou decidido que a **suspensão do acompanhamento multidisciplinar era indevida** e prejudicial à saúde da menor. A tutela de urgência, deferida em janeiro de 2023 e confirmada pela sentença em 02/07/2024, possui o efeito de **restabelecer o *status quo ante***, declarando, em essência, que a cobertura jamais deveria ter sido interrompida.

A sentença proferida no processo originário, embora pendente de **recurso de apelação**, tem seus efeitos imediatos garantidos no que tange à confirmação da tutela de urgência, uma vez que o recurso, neste caso, **não possui efeito suspensivo**, por força do art. 1.012, § 1º,

V, do Código de Processo Civil. A estabilização da tutela, portanto, corrobora a imprescindibilidade da continuidade do tratamento, o que inclui os serviços prestados pela autora.

Permitir que a **UNIMED** se beneficie da continuidade dos serviços – os quais foram cruciais para evitar a involução do quadro clínico da paciente – sem a devida contraprestação à profissional que os executou, configuraria manifesto enriquecimento ilícito, vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). A autora, agindo de boa-fé e na expectativa do restabelecimento de um direito que se mostrava evidente, garantiu a continuidade de um tratamento essencial, e não pode, agora, ser penalizada financeiramente por isso.

A alegação da ré de que a responsabilidade pelo pagamento recairia sobre a família da paciente é descabida. A **obrigação de custeio do tratamento foi imposta judicialmente à operadora**. Se a ré entende ter sofrido algum prejuízo pela efetivação da tutela de urgência, a via adequada para buscar reparação seria uma ação própria contra a parte que a requereu, nos termos do art. 302 do CPC, e não a simples retenção dos honorários devidos a um terceiro prestador de serviços. A autora não pode ser colocada como parte vulnerável em uma disputa sobre a qual não tem controle.

Portanto, é devido o pagamento pelos serviços prestados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

A apuração do montante devido deve observar estritamente as folhas de frequência e formulários de cobrança acostados pela autora aos IDs 76021248 e 105637527 a 105637539. Tais documentos, que não foram objeto de impugnação específica quanto ao seu conteúdo fático ou veracidade pela ré, gozam de presunção de veracidade quanto à carga horária efetivamente cumprida em favor da menor L.F.S. nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

DO REAJUSTE DO VALOR/HORA

A autora pleiteia o reajuste do valor de sua hora de trabalho de R$ 30,00 para R$ 60,00, alegando que este último corresponde à média paga pelo mercado e pela própria ré a outros profissionais na mesma função. A ré, em sua comunicação por e-mail (ID 76021245), negou o reajuste alegando dificuldades financeiras decorrentes da pandemia e de decisões da ANS, sem, contudo, contestar a alegação de disparidade de remuneração entre profissionais.

Embora as partes tenham, em princípio, liberdade para negociar os valores da contraprestação, a relação entre a prestadora de serviço e a tomadora de grande porte deve ser pautada pelos **princípios da boa-fé objetiva e da isonomia**. Na hipótese em apreço, a autora apresentou indícios de que o valor por ela recebido estava defasado e que a ré remunerava outros profissionais de forma mais vantajosa pela mesma atividade (ID 76021243, pág. 16).

A justificativa genérica da ré, focada em suas próprias dificuldades financeiras, não é suficiente para legitimar a manutenção de um valor aviltante e díspare em relação a outros prestadores. A manutenção de uma remuneração significativamente inferior à média do

mercado, sem uma justificativa plausível e individualizada, viola a função social do contrato e o equilíbrio entre as partes.

Dessa forma, o pedido de reajuste deve ser acolhido, para que o valor da hora de trabalho da autora seja fixado em R$ 60,00, devendo este valor ser a base de cálculo para o pagamento dos serviços prestados em janeiro, fevereiro e março de 2023.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral, no presente caso, transcende o mero aborrecimento decorrente de um inadimplemento contratual.

Inicialmente, cumpre destacar que a **remuneração** percebida por profissional autônomo em decorrência de sua força de trabalho goza de **natureza eminentemente alimentar**. Tal conclusão decorre da aplicação direta e analógica do art. 85, §14, CPC, que expressamente reconhece aos honorários advocatícios a natureza alimentar, conferindo-lhes os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Ora, se a lei processual confere tal *status* aos honorários decorrentes de sucumbência ou contrato, com maior razão deve-se reconhecer a natureza alimentar da contraprestação direta pelo serviço prestado.

O trabalho humano, independentemente do regime jurídico sob o qual é exercido (seja estatutário, celetista ou autônomo), é o instrumento de viabilização da sobrevivência e da subsistência digna do indivíduo. Portanto, a verba retida não é mero incremento patrimonial, mas o meio de prover as necessidades básicas da autora.

A conduta da ré, ao se recusar a pagar por um serviço efetivamente prestado e judicialmente reconhecido como essencial, gerou para a autora uma situação de insegurança financeira, angústia e aflição que ultrapassam os dissabores do cotidiano, porquanto atenta diretamente contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, tal conduta configura nítido desvio produtivo do profissional, uma vez que a autora, além de ser privada de verba de natureza alimentar essencial à sua sobrevivência, viu-se compelida a desperdiçar seu tempo útil e afastar-se de suas atividades terapêuticas para buscar a tutela jurisdicional frente a uma resistência injustificada e genérica da operadora.

Vale dizer, a doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a privação de verbas alimentares configura dano moral *in re ipsa*, dada a gravidade da violação aos direitos da personalidade, senão vejamos:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E COLETA. 1 .1. **DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSISTENTE EM VERBA ALIMENTAR . DANO MORAL IN RE IPSA. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 186 e 927, DO CÓDIGO CIVIL**. MERO DISSABOR. 1 .2. “QUANTUM”. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 2 . VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO DE MAJORAÇÃO. ANÁLISE AOS CRITÉRIOS DO ZELO DO PROFISSIONAL, LOCAL DA

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA E TRABALHO REALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . 3. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARA CONDENAR A APELADA EM DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 2 .200,00 E; MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. **Configura-se dano "in re ipsa", sem a necessidade de comprovação do dano sofrido, o óbice criado por uma das partes a outra no que diz respeito ao recebimento de verba de caráter alimentar, consistente em ganho de profissional autônomo, por ser destinado à sua subsistência e de sua família, se houver**. (TJPR - 11ª C .Cível - 0005958-84.2016.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 14.02 .2022) (**TJ-PR** - APL: 00059588420168160001 Curitiba 0005958-84.2016.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 14/02/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE ENFERMAGEM – PARCIAL PROCEDENCIA – INADIMPLEMENTO PELAS CONTRATANTES EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PERDA DO TEMPO ÚTIL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM VALOR EQUITATIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral. **Todavia, a falta de pagamento da prestação de serviços causa transtornos na extensão suficiente para a configuração do dano moral, notadamente por tratar-se de serviço prestado por pessoa física, cuja remuneração tem caráter alimentar** . Há dano moral quando o contratante dos serviços efetivamente prestados pela parte autora não efetua o pagamento da contraprestação avençada, e a obriga a entrar em juízo para o exigir o cumprimento forçado da obrigação. Na sentença condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC/15). Considerando que a sentença é condenatória e é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação . (**TJ-MT** - APELAÇÃO CÍVEL: 1001642-38.2019.8.11 .0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO PRESTADO PELA PARTE AUTORA - **INADIMPLEMENTO PELA PARTE CONTRATANTE EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA** - PERDA DO TEMPO ÚTIL. - Há dano moral quando o contratante dos serviços efetivamente prestados pela parte autora não efetua o pagamento da contraprestação avençada, e a obriga a entrar em juízo para exigir o cumprimento

> forçado da obrigação. (**TJ-MG** - AC: 50054335420168130145, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/07/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020)
>
> DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I - Certo é que, determinada a reintegração de servidor público ao cargo, é-lhe garantido o recebimento da remuneração por todo o período do afastamento irregular, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. II – A retenção de vencimentos de servidor público acarreta-lhe evidente prejuízo ao direito de personalidade, motivo pelo qual a conduta gera dano moral a ser indenizado. III – Sentença mantida. (**TJ-AM** - Remessa Necessária Cível: 00000361620138044200 AM 0000036-16.2013.8.04.4200, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 09/03/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

Somando-se a isso, a recusa em proceder a um reajuste justo, mantendo a profissional em uma situação de desvalorização em comparação com seus pares, agrava o sentimento de menoscabo e desrespeito profissional. A ré, uma cooperativa de grande porte, demonstrou descaso com a situação da autora, utilizando-se de sua posição dominante para impor condições desfavoráveis e reter pagamentos devidos.

Acerca dos parâmetros legais objetivos para se fixar o *quantum* na reparação por danos morais, deve o Juízo, diante do caso concreto, utilizar-se do critério que melhor possa representar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as condições *latu sensu* do ofensor e ofendido, a potencialidade da ofensa, a sua permanência e seus reflexos no presente e no futuro – sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Assim, a partir dos critérios delineados e considerando o ato ilícito praticado, o potencial econômico da parte ofensora e o caráter punitivo compensatório da indenização, entendo prudente e razoável a condenação na quantia do valor pleiteado, notadamente, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), servindo tal valor de cunho pedagógico e reparatório, obedecendo à dupla finalidade da referida indenização.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **CONFIRMO** a tutela de urgência parcialmente concedida, estabilizando seus efeitos, e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na exordial para:

1) DECLARAR o direito da autora ao reajuste do valor de sua **hora de trabalho para R$ 60,00 (sessenta reais)**;

2) CONDENAR a ré ao pagamento dos honorários profissionais referentes aos serviços de acompanhamento terapêutico prestados nos **MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023**, os quais deverão ser calculados com base no valor de **R$ 60,00 (sessenta reais)** por hora, em estrita observância às folhas de frequência e formulários de cobrança acostados pela autora aos **ID 76021248; ID 105637527 a ID 105637530; ID 105637532 a ID 105637539**;

> **2.1)** Nos termos da Lei nº 14.905/2024, serão acrescidos, **a) até 31/08/2024**, correção monetária pelo INPC, desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado (vencimento da parcela), além de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), desde o vencimento de cada parcela (mora contratual), conforme a Súmula nº 43 e art. 397, *caput*, do Código Civil; **b) a partir de 01/09/2024**, correção monetária pela variação do IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária do IPCA (art. 406, §1°, do Código Civil).

3) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**. Nos termos da Lei nº 14.905/2024, à referida quantia deverão ser aplicados: **a) até 31/08/2024**, correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), além de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), desde a citação (art. 405 do Código Civil; **b) a partir de 01/09/2024**, correção monetária pela variação do IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária do IPCA (art. 406, §1°, do Código Civil)

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, **arquivem-se** os autos com as cautelas de praxe.

Cabedelo, data e assinaturas eletrônicas.

Juliana Duarte Maroja

Juíza de Direito.

Assinado eletronicamente por: JULIANA DUARTE MAROJA
18/12/2025 08:44:57
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 129215323